

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2104/2532

นายวิวัฒน์ สุวรรณภาสรี

โจทก์

กรมสรรพากร กับพวก

จำเลย

นายวิวัฒน์ สุวรรณภาสรี โจทก์ ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ.2528 มาตรา 17

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ มีเหตุผลที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับคำพิพากษาศาลภาษีอากรกลางโปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 40 แผ่นที่ 4)

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในส่วนที่ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีการค้า พร้อมทั้งเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ จำนวน 3,476,382.81 บาท

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์ พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 36 แผ่นที่ 1 และแผ่นที่ 14)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขอทุเลาการบังคับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอทุเลาการเสียภาษีอากรซึ่ง

เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
ให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว คำร้องของโจทก์มิใช่เป็นการขอทุเลาการบังคับตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 231 แต่เป็นการขอทุเลาการเสียภาษีอากรซึ่ง
เป็นอำนาจของอธิบดีกรมสรรพากรที่จะอนุมัติตามนัยมาตรา 31 แห่งประมวล
รัษฎากร จึงชอบที่โจทก์จะไปร้องขอต่ออธิบดีกรมสรรพากร ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
ให้เป็นพับ

(ตัน เวทไว-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>